



Nr. 401 Ministerbesprechung vom 27. Dezember 1929, 16 Uhr

R 43 I/1440 , Bl. 296-303, hier: Bl. 296-303

Anwesend: Müller, Curtius, Severing, Moldenhauer, Schmidt, Wissell, v. Guérard, Groener, Schätzel, Stegerwald, Dietrich, Wirth; RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, v. Schubert, Trendelenburg; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Gaus, Dorn, Schäffer, Miller; MinR Berger, Ronde, Mayer; ORegR v. Knorre, Adam; RbkPräs. Schacht; RbkVizePräs. Dreyse; RbkDir. Vocke; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

Vorbereitung der Haager Konferenz.

- I. Liquidierung der Vergangenheit.*
- II. Sachlieferungsfragen.*
- III. Betriebsdauer der Deutschen Reichsbahngesellschaft.*
- IV. Sicherstellung des Dienstes der Dawes-Anleihe.*
- V. Zahlungsdatum.*
- VI. Ergänzung des Sondermemorandums zum Young-Plan.*
- VII. Ausstellung der Einzelkupon.*
- VIII. Sanktionsfrage.*
- IX. Funktion des negativen Pfandes bei Nichterfüllung.*
- X. Offene Punkte im Schuldzertifikat.*

Vorbereitung der Haager Konferenz.

[Disposition der Besprechung.]

I. Liquidierung der Vergangenheit.

Das in der Vormittagssitzung festgestellte Verhandlungsziel in dieser Frage wurde kurz vorgetragen¹. Weitere Wortmeldungen zur Sache erfolgten nicht.

II. Sachlieferungsfragen.

Die gesamten Sachlieferungsfragen tragen einen stark technischen Charakter. Es wird daher als zweckmäßig angesehen, auf der Haager Konferenz einen besonderen Unterausschuß für die Beratung der Sachlieferungsfragen zu bilden. In organisatorischer Beziehung wird in Übereinstimmung mit der Stellungnahme des BIZ – Komitees die Behandlung der Sachlieferungsfragen durch Regierungskommissare der beteiligten Mächte und Beschränkung der BIZ auf die rein finanziellen Aufgaben des Sachlieferungswesens als zweckmäßig angesehen².

1. Streitfragen mit Rumänien wegen Bezahlung der laufenden Sachlieferungsverträge.

Soweit in rumänischen Reparationsverträgen die Klausel enthalten ist, daß zu ihrer Bezahlung nur die gesamten Reparationszahlungen zu verwenden sind, die Rumänien bis zum 31. August 1931 erhält, kann ein rechtlicher Zwang zur Zahlung gegen Rumänien nicht ausgeübt werden.

Es ist zu versuchen, die Streitfrage mit Rumänien durch Sonderverhandlungen in erträglicher Weise zu regeln³.

2. Organisatorische Regelung der Sachlieferungen.

Die Funktionen der bisherigen Sachlieferungsabteilung sind durch besondere Sachlieferungskommissare der deutschen Regierung und der interessierten Gläubigerregierung zu übernehmen. Von der Bildung einer besonderen Sachlieferungsabteilung der Bank kann Abstand genommen werden. Die Mitwirkung der BIZ im Sachlieferungsverfahren ist auf das Zahlungsverfahren zu beschränken⁴.

3. Nationalität der drei Mitglieder der Sachlieferungsabteilung.

Die Frage wird gegenstandslos, wenn keine besondere Sachlieferungsabteilung bei der Bank eingerichtet wird. Andernfalls kann die Austragung der Streitfrage, ob das dritte Mitglied italienischer oder englischer Nationalität sein soll, den Gläubigerregierungen überlassen bleiben.

4. Befugnisse des Auslegungsschiedsgerichts bei Streitigkeiten über Verletzung der Diskriminationsklausel.

¹ Siehe Dok. Nr. 400, P. 3.

² Das Komitee hatte sich auf Artikel 2 der Anlage II zum Haager Protokoll vom 31.8.29 (RGL. 1930 II, S. 71) bezogen (Bericht des Komitees vom 26.11.29; R 43 I/299, Bl. 222-265, hier: Bl. 222-265).

³ Der rumänische Delegierte Zeuceanu hatte dem Vorsitzenden der Sachlieferungskommission, Mosca, mitgeteilt, die rumänische Regierung fühle sich nur bis zum 31.8.31 an die Bestimmung gebunden, die Sachlieferungen mit ihren Reparationsannuitäten zu zahlen (16.11.29). Dem war von der deutschen Delegation entgegengehalten worden, Rumänien trage mit dieser Ansicht den im voraus geleisteten Lieferungen keine Rechnung. Das Sachlieferungskomitee erwartete abschließende Verhandlungen zwischen Deutschland und Rumänien (Bericht des Sachlieferungskomitees vom 26.11.29 mit Anlagen I–III; R 43 I/299, Bl. 222-265, hier: Bl. 222-265).

⁴ Siehe die abschließende Regelung in Titel VII „Genehmigung der Verträge“ sowie Anlage IV „Organisation“ der Anlage IX zum Haager Schlußprotokoll (RGL. 1930 II, S. 223 f. und 233 f.).

Die Forderung, daß in solchem Streitfalle die streitige Summe vom Auslegungsschiedsgericht vorläufig zur Verfügung der klagenden Gläubigerregierung gestellt werden kann, wird lediglich vom italienischen Vertreter erhoben. Sie ist unter Berufung auf die technischen Schwierigkeiten von deutscher Seite abzulehnen⁵.

5. Umfang des Auskunftsrechts der Kommissare der Gläubigerregierungen.

Das von England verlangte erweiterte Auskunftsrecht ist unter Berufung auf die Wahrung des Geschäftsgeheimnisses soweit als möglich zu bekämpfen. Notfalls können Konzessionen gemacht werden⁶.

6. Genehmigung von Sachlieferungsverträgen unmittelbar durch die beteiligten Regierungskommissare.

Eine Lösung in diesem Sinne liegt im deutschen Interesse. Dadurch wird die Mitwirkung der im Sachlieferungsverkehr nicht unmittelbar beteiligten Gläubigerregierungen ausgeschaltet.

7. Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen neutralem Schiedsrichter des Sachlieferungsreglements und Auslegungsschiedsgericht des Sachverständigenplans.

Leitender Gedanke:

Schaffung eines beschleunigten und einfachen Verfahrens für die Entscheidung laufender Streitigkeiten ohne grundsätzliche Bedeutung, die sich bei der Anwendung des Sachlieferungsreglements, insbesondere im Genehmigungsfalle, ergeben. Möglichkeit der Anrufung des allgemeinen Auslegungsschiedsgerichts auch bei streitigen Sachlieferungsfragen, soweit sie von allgemeiner Bedeutung für die Anwendung und Auslegung des neuen Planes sind⁷.

Die Durchführung dieser Richtlinien im einzelnen ist technischer Natur.

III. Betriebsdauer der Deutschen Reichsbahngesellschaft.

Die Betriebsdauer bis zum 31. März 1966 würde voraussichtlich ein verfassungsänderndes Reichsgesetz erforderlich machen⁸. Wenn auch der neue Plan die Zahlung des Reichsbahnbeitrages bis zum 31. März 1966 vorsieht, so wird doch die Beschränkung der Betriebsdauer bis 1964 keine unüberwindlichen Schwierigkeiten machen, da bereits in dem Bericht des Reichsbahnkomitees S. 6 festgestellt ist, daß trotz Beendigung des Betriebsrechts am 31. Dezember 1964 genügende Sicherheiten für die Reparationszahlungen bis zum 31. März 1966 geschaffen sind (vgl. hierzu Bericht des Reichsbahnkomitees S. 6 und S. 28/29)⁹.

⁵ Siehe für die Regelung dieser Frage den Artikel 15 im RGrBl. 1930 II, S. 222.

6 Nur England hatte sich für diese Regelung ausgesprochen (Komiteebericht vom 26.11.29; R 43 I/299 , Bl. 222-265, hier: Bl. 222-265). Zu den Aufgaben der Kommissare siehe Titel IV, Abs. 19 RGBL. 1930 II, S. 223 f.

7 Das Juristenkomitee hatte festgestellt, es müsse noch geklärt werden, welche Fragen nach Artikel 113 und 114 des Young-Plans vor den Schiedsrichter oder vor das neutrale Schiedsgericht kämen (Bericht vom 13.12.29; R 43 I/299, Bl. 173-214, hier: Bl. 173-214).

8 Nach dem mit verfassungsändernder Mehrheit beschlossenen RB-Gesetz vom 30.8.24 sollte die Betriebsdauer der RB-Gesellschaft bis zum 31.12.64 gelten.

9 Aus der Feststellung der Sachverständigen, daß die RB für 37 Jahre Reparationssteuer zu zahlen habe, hatte das Unterkomitee geschlossen, die Sachverständigen hätten an eine Fortführung durch die RB-Gesellschaft bis zum 31.3.66 gedacht (R 43 I/299, Bl. 173-214; hier: Bl. 173-214).

Deutsches Verhandlungsziel:

Auf der Haager Konferenz ist die Beschränkung der Betriebsrechtsdauer bis zum 31. Dezember 1964 zu vertreten.

IV. Sicherstellung des Dienstes der Dawes-Anleihe.

Das Kabinett hielt an dem in der Vormittagssitzung in dieser Sache festgestellten Verhandlungsergebnis fest.

V. Zahlungsdatum.

Deutsches Verhandlungsziel:

Festsetzung des Monatsendes als Fälligkeitstag für die deutschen Zahlungen nach dem Young-Plan. Gegenüber den alliierten Bestrebungen, Anfang oder Mitte des Monats als Zahlungstag festzusetzen, sprechen folgende Argumente zugunsten der deutschen These:

1. Die Young-Sachverständigen wollten in dieser Frage Deutschland nicht schlechter stellen als nach dem Dawes-Plan, bei dem bei einer Durchschnittsberechnung der Fälligkeiten der Schwerpunkt in der letzten Hälfte des Monats gelegen hätte.

Nach dem Dawes-Plan wären fällig:

a) die Eisenbahnzahlungen grundsätzlich am 1. März und am 1. September d. Js. *nachträglich* (vgl. Gesellschaftssatzung der deutschen Reichsbahn § 8, Ziffer 1–4) ¹⁰. Für die monatlichen Vorauszahlungen wurde besonderer Diskont vergütet.

b) Die Zahlungen auf die Industrieobligationen waren in zwei Raten zu je 125 Millionen *nachträglich* am 1. April und 25. August j. Js. zu leisten. Monatszahlungen sind hier nie erfolgt.

c) Für die Beförderungssteuer wurden Abschlagszahlungen am 15. j. Ms. und eine Schlußzahlung am 21. des 13. Monats geleistet.

d) Bezüglich der Haushaltszahlung war vertraglich vereinbart, daß der letzte Teilbetrag spätestens am 21. d. M. in den Händen des Generalagenten sein sollte. Tatsächlich haben die Einnahmen aus den verpfändeten Einnahmen allerdings den Haushaltsbeitrag meist vor dem 15. d. M. erreicht.

2. Da Sondervereinbarungen über die Fälligkeiten nach dem Young-Plan nicht vorliegen, wird man den allgemein üblichen Grundsatz anwenden müssen, daß Anleihezinsen, Ratenzahlungen und Zahlungen ähnlichen Charakters mangels ausdrücklicher entgegengesetzter Vereinbarungen stets *nachträglich* zu zahlen sind.

3. Die bei den Verhandlungen der BIZ vertretene These der Gläubiger, daß die Errechnung der Durchschnittsannuität von 1988 Millionen auf der Annahme einer Zahlung Mitte des Jahres beruhe und daß eine solche Zahlung nur gleichgesetzt werden könne mit einer Zahlung von 12 Monatsraten Mitte des Monats ist rechnerisch irrig und mißversteht das Wesen der Durchschnittsannuität. Die Durchschnittsannuität besagt nichts anderes, als daß eine Anzahl verschiedener Zahlungen so ausgeglichen wird, daß das Mehr der hohen Zahlungen späterer Jahre auf frühere Jahre vorgezogen wird und so eine Nivellierung zu einer Durchschnittsannuität entsteht. Die Durchschnittsannuität ist nur abhängig von der Höhe der Jahreszahlungen in ihrer Aufeinanderfolge, dagegen unabhängig von der Wahl ihrer Verteilung über das Jahr, wenn dies in allen Jahren in gleicher Weise erfolgt ¹¹.

4. Aus der Tatsache, daß die Dawes-Zahlungen in Reichsmark, die Young-Plan-Zahlungen dagegen grundsätzlich in Devisen zu leisten sind, muß die Forderung abgeleitet werden, zwischen die Aufbringung der Reichsmark-Zahlungen und der Devisenzahlung einen angemessenen Zwischen-

¹⁰ Siehe RGBL 1924 II, S. 282.

¹¹ Die gleiche Ansicht war von den deutschen Vertretern bereits in den Baden-Badener Verhandlungen vorgebracht worden (Bericht Bergers und Rondes vom 13.11.29; R 43 I/671, Bl. 74–87, hier: Bl. 74–87).

raum einzuschalten, innerhalb dessen die Reichsmark-Zahlungen durch die Reichsbank in Devisen konvertiert werden. Eine Regelung, die diesem Gesichtspunkt nicht Rechnung trägt, würde die deutsche Regierung oder die Reichsbank dazu zwingen, im Kreditwege Devisen zu beschaffen, bevor der Reichsmark-Gegenwert im Innern aufgebracht ist.

VI. Ergänzung des Sondermemorandums zum Young-Plan.

Es handelt sich um einen formalen Punkt, nämlich die Aufzählung der interalliierten Schuldenabkommen, die zur Errechnung der Außenzahlungen geführt haben, die in der Zahlenreihe im Sondermemorandum des Young-Plans (Ziffer 206 der Anlagen) angegeben sind ¹².

VII. Ausstellung der Einzelkupons ¹³.

Formaler Punkt. Die rechnerische Ausfüllung der einzelnen Kupons erfolgt durch die Reichsschuldenverwaltung. Auf deutscher Seite besteht ein Interesse daran, die im Brüsseler-Schlußprotokoll vorgesehene sachliche Verhandlung zwischen dem Organisationskomitee der BIZ und der Reichsschuldenverwaltung gegenstandslos zu machen, damit die Gegenseite nicht Gelegenheit hat, neue materielle Punkte in die Debatte zu werfen.

VIII. Sanktionsfrage.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* trug kurz den in der Vormittagssitzung erörterten Sachstand vor.

Der *Reichskanzler* forderte den Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht auf, sich dazu zu äußern, wie nach seiner Meinung Ziffer 102 des Young-Planes zu interpretieren sei, insbesondere darüber, ob er ¹⁴ mit der Sanktionsfrage in Verbindung gebracht werden könne ¹⁵.

Dr. Schacht erwiderte, daß der Auftrag der Pariser Sachverständigen auf wirtschaftliche Fragen begrenzt gewesen sei. Ziffer 102 beziehe sich nur auf die wirtschaftlichen Pfänder des Dawes-Plans. Mit politischen Fragen seien die Pariser Sachverständigen nicht befaßt gewesen. Er müsse aber sagen, daß alle Mitglieder des Young-Komitees bei ihrem Plan von der selbstverständlichen Voraussetzung ausgegangen seien, daß der neue Plan nur dann eingeführt werden könne, wenn alle mit dem Kriege zusammenhängenden politischen Streitfragen zwischen den beteiligten Nationen restlos beseitigt seien. Der neue Plan sei als ein Friedensinstrument gedacht, das nur auf der Basis restloser Auslöschung der Nachkriegsmethoden lebensfähig sei. In *materieller* Hinsicht fixiere der Young-Plan das Maximum dessen, was Deutschland zugemutet werden könne. Die deutschen Sachverständigen hätten den ausdrücklichen Vorbehalt gemacht, daß sie die im Plan vorgesehene ziffernmäßige Belastung Deutschlands für zu hoch hielten. Aus diesem Grunde sehe der Plan ein permanentes Expertenkomitee zur Findung einer erträglichen Endlösung vor ¹⁶. Auf allen beteiligten Mächten laste die Verpflichtung, in gemeinsamer Zusammenarbeit die tragbare Endlösung zu finden.

In politischer Hinsicht vertrage der neue Plan keine Benachteiligung und Schlechterstellung Deutschlands gegenüber den anderen Mächten, weil sonst der Plan undurchführbar sei. Von diesem Rechtsboden dürfe die deutsche Delegation nach seiner Meinung nicht abgehen. Die Grundidee

¹² Siehe hierzu RGL. 1930 II, S. 279 f. und 283 ff.

¹³ Diese Kupons stellten die Bescheinigung der deutschen Zahlungsverpflichtung dar (Bericht Bergers und Rondes vom 13.11.29; R 43 I/671, Bl. 74-87, hier: Bl. 74-87).

¹⁴ Darüber mit Bleistift: „sie?“.

¹⁵ Ziffer 102 betrifft die Aufhebung der Kontrollen (RGL. 1930 II, S. 440).

¹⁶ Gemeint ist der beratende Sonderausschuß der BIZ nach Ziffer 119 des Sachverständigenplans (RGL. 1930 II, S. 448).

des neuen Planes sei die, daß die Reparationsschuld in eine reine Handelsschuld verwandelt werde. Eine Kommerzialisierung unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung militärischer Zwangsmöglichkeiten widerspreche dem Geist und dem Zweck des Young-Planes und dürfe von Deutschland nicht mitgemacht werden, wenn es sich nicht freiwillig mit dem Young-Plan in Widerspruch setzen wolle.

Der Reichsbankpräsident ging dann kurz auf sein Memorandum ein, in dem er dargelegt habe, daß die Reichsregierung durch die in der Zwischenzeit übernommenen Verpflichtungen bereits gegen die von ihm entwickelte These der deutschen Sachverständigen verstoßen habe. Nach seiner Meinung müsse die deutsche Delegation im Haag den Standpunkt vertreten, daß alle im Young-Plan nicht ausdrücklich vorgesehenen Verpflichtungen, zu denen er die deutschen Verpflichtungen aus dem deutsch-polnischen Abkommen, ferner den Verzicht auf den Überschuß von 400 Millionen RM, die Verpflichtungen aus dem belgischen Markabkommen und schließlich den Verzicht auf die Liquidationsüberschüsse rechne, dem Young-Plan widersprächen und daher rückgängig gemacht werden müßten.

Von verschiedenen Reichsministern, insbesondere dem *Reichsminister des Auswärtigen* und dem *Reichsminister der Finanzen* wurde dem Reichsbankpräsidenten entgegengehalten, daß der von ihm entwickelte Standpunkt sich nicht mit der Auffassung der übrigen Sachverständigen, Geheimrat Kastl und Melchior, decke¹⁷. Im übrigen verstoße der von der Reichsregierung mit Polen abgeschlossene Vertrag auch nicht gegen das von ihm entwickelte Prinzip des Young-Planes, da für den deutschen Verzicht wichtige Gegenwerte in Form der Sicherung der nationalen Minderheiten in Polen erreicht seien. In den übrigen Fragen habe die Reichsregierung nach Lage der Verhältnisse nicht mehr wie geschehen erreichen können.

Auf eine Frage des *Reichsministers der Finanzen*, wie stark Dr. Schacht das Interesse Frankreichs am Zustandekommen des Young-Planes einschätze, erwiderte er, daß sich Deutschland unbedenklich auf den von ihm, Dr. Schacht, entwickelten Thesen versteifen könne, weil Frankreich unbedingt auf den Young-Plan angewiesen sei; denn der Young-Plan sichere Frankreichs Verpflichtungen gegenüber Amerika weit besser als der Dawes-Plan. Die Ablehnung des Young-Planes und die Rückkehr zum Dawes-Plan werde im übrigen von der deutschen Wirtschaft ertragen werden können. Die Erfahrung habe gezeigt, daß die deutsche Wirtschaft ihren Kredit im Auslande nicht verloren habe. Nur von der Finanzwirtschaft der öffentlichen Hand drohe dem deutschen Kredit im Auslande Gefahr. Wenn die deutsche Wirtschaft ihren Kredit dazu verwende, um ihn der öffentlichen Hand zuzuwenden, so führe das allerdings ins Verderben. Die öffentliche Hand müsse sich ausschließlich aus Steuererträgen nähren. Der Wirtschaft werde der für sie erforderliche Kredit in ausreichendem Maße erhalten bleiben.

Nach seiner Überzeugung werde im Haag nur dann etwas erreichbar sein, wenn Deutschland entschlossen sei, bei seiner Erreichung seiner Ziele den Young-Plan abzulehnen.

IX. Funktion des negativen Pfandes bei Nichterfüllung.

Forderungen der Gegenseite, wonach im Verzugsfalle die unmittelbare Überweisung der angewiesenen Einnahmen auf das Konto der Bank für internationalen Zahlungsausgleich unter bestimmten Modalitäten verlangt werde, sind dem Grundsatz nach abzulehnen. Zur Bekämpfung derartiger Forderungen wird darauf hinzuweisen sein:

1. daß der Fall der Nichtzahlung nicht praktisch werden kann, da der Haushaltsbeitrag ständig um mindestens 150 v. H. durch die Erträge der angewiesenen Einnahmen überdeckt sein muß und

¹⁷ Siehe hierzu die Anmerkungen zur Anlage des Dok. Nr. 369.

für den Fall eines Absinkens der Erträge unter diese Grenze zusätzliche Einnahmen als negatives Pfand anzuweisen sind¹⁸.

2. Der Reichsbahnbeitrag ist derartig gesichert, daß Nichtzahlung nicht im Bereiche der Möglichkeit liegt.

3. Daß die Überweisung bestimmter Einnahmequellen an die Reparationsgläubiger den Bestimmungen des neuen Plans über die Beseitigung aller Kontrollen und Pfänder und über das negative Pfandrecht widersprechen würde, da sich dann gerade in dem für die Ausübung eines Pfandrechts entscheidenden Zeitpunkt das negative in ein positives Pfandrecht verwandeln würde.

4. Eine derartige Sicherung würde nicht nur den allgemeinen Reichskredit dauernd verschlechtern, sondern auch geeignet sein, die Beurteilung der deutschen Zahlungsunfähigkeit in der Weltöffentlichkeit ungünstig zu beeinflussen und damit die Mobilisierungsaussichten [zu] verschlechtern.

X. Offene Punkte im Schuldzertifikat.

1. *Regelung der Nachzahlungspflicht nach Beendigung eines Moratoriums (Artikel V, Ziffer 9)*¹⁹.

Der Young-Plan erhält keine ausdrückliche Bestimmung darüber, was nach Beendigung eines Moratoriums zu geschehen hat. Die ausdrückliche Stipulierung einer Nachzahlungspflicht nach Beendigung des Moratoriums läßt sich zwar mit dem Wortlaut der Moratoriumsklausel vereinbaren, wird aber der gesamten Sachlage nicht gerecht, da sofort mit der Erklärung eines Transferaufschubs der beratende Sonderausschuß zwecks Prüfung der Lage und Berichterstattung einzuberufen ist (Ziffer. 119 ff.). Bevor das Transfermoratorium beendet ist, wird daher der Bericht dieses Ausschusses vorliegen und eine neue Lösung durch Verhandlungen zwischen den Regierungen gesucht werden müssen.

Deutsches Verhandlungsziel.

Die ausdrückliche Feststellung des Zeitpunktes der Nachzahlungspflicht nach Beendigung eines Moratoriums ist zu vermeiden.

2. *Einseitiges Recht der Deutschen Regierung zur Erklärung eines Moratoriums (Art. V Ziff. 10 der Schuldbescheinigung)*²⁰.

¹⁸ Siehe dazu die „Anweisung von Reichseinnahmen im Wege der Nebensicherung“ (Anlage VII zum Haager Schlußprotokoll; RGBl. 1930 II, S. 191).

¹⁹ Gegen den Widerspruch des deutschen Mitglieds hatte der Juristenausschuß formuliert: „Nach Beendigung jedes Zeitraums, für den ein vollständiger oder teilweiser Transfer- oder Zahlungsaufschub für irgendeinen Monatsbetrag erklärt worden ist, ist der Monatsbetrag oder ein Teil dieses Betrags, dessen Transfer oder Zahlung so aufgeschoben worden ist, vorbehaltlich der Annahmen durch die Bank und die an den Empfehlungen des oben vorgesehenen beratenden Sonderausschusses beteiligten Regierungen sofort und unbedingt fällig und zahlbar an die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in fremder Währung zu leisten mit Ausnahme solcher Währungen, die bereits unter irgendwelcher anderer Form gemäß den im Sachverständigenplan von 1929 vorgesehenen Bestimmungen den Gläubigerregierungen zur Verfügung gestellt worden sind“ (Bericht vom 13.12.29; R 43 I/299, Bl. 173-214, hier: Bl. 173-214). Zur endgültigen Fassung siehe RGBl. 1930 II, S. 121.

²⁰ Gegen den Vorschlag des deutschen Mitglieds, die Ziffer zu streichen, war vom Juristenkomitee erklärt worden: „In dem Fall, daß Deutschland einen Aufschub erklärt, um sich gegen die möglichen Auswirkungen einer verhältnismäßig kurzen Depression zu schützen, die aus Gründen innerer oder äußerer Art die Valuta einer so schweren Belastung aussetzen, daß die Übertragung ins Ausland mit Gefahren verbunden wäre, besteht Einverständnis darüber, daß die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich den in Teil 8 e des Sachverständigenplans vom 7.6.29 vorgesehenen beratenden Sonderausschuß einzuberufen hat. Auch wenn sonst zu irgendwelcher Zeit die Deutsche Regierung den Regierungen der Gläubigerländer und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich erklärt, sie sei in gutem Glauben zu dem Schluß gekommen, daß die Währung und das Wirtschaftsleben Deutschlands durch den teilweisen oder vollständigen Transfer des aufschiebbaren Teils der Annuitäten ernstlich in Gefahr gebracht werden könnten, ist der Ausschuß einzuberufen“ (13.12.29; R 43 I/299, Bl. 173-214, hier: Bl. 173-214).

Aus dem Wortlaut der vorgenannten Ziffer könnte gefolgert werden, daß die Erklärung eines Transferratoriums durch Deutschland von bestimmten Voraussetzungen abhängig ist (Rückwirkung der Reparationszahlungen auf die Wechselkurse usw.). Daraus könnte unter Umständen der Anspruch abgeleitet werden, daß die Frage, ob diese Voraussetzungen vorliegen, vor das Auslegungsschiedsgericht gebracht werden könne.

Deutsches Verhandlungsziel.

Formulierungen, die das zweifelsfreie deutsche Recht auf Auflösung des Transferratoriums beeinträchtigen, sind abzulehnen.

[3.]

Regelung einer zinslosen Einlage der deutschen Regierung bei der BIZ.

Die Höhe der zinslosen deutschen Einlage bei der BIZ soll jeweilig 50% der Einlage des Durchschnittsguthabens der Gläubigermächte auf Treuhänderannuitätenkonto betragen, maximal 100 Millionen. Die Berechnung der Höhe der deutschen Einlage kann technisch daher erst nach einer gewissen Zeit erfolgen. Pauschalvereinbarung der ersten Jahreseinlage erscheint zweckmäßig, wenn der Betrag niedrig gehalten werden kann ²¹.

Deutsches Verhandlungsziel.

In erster Linie ist darauf hinzuwirken, diese Bestimmung überhaupt aus dem Schuldzertifikat herauszubringen. Sachlich erscheint eine vorteilhafte Pauschalvereinbarung für das erste Jahr und für später mit jeweiliger Erklärung im Benehmen mit der Bank für den Internationalen Zahlungsausgleich erstrebenswert.

Nach Erledigung der Aussprache über die offenen Punkte warf der *Reichskanzler* die Frage nach der Zusammensetzung der Deutschen Delegation auf. Er glaubte feststellen zu müssen, daß zwischen der Auffassung der Reichsregierung und der des Reichsbankpräsidenten in einer Reihe von wesentlichen Punkten noch derart weitgehende Differenzen bestehen, daß deren Überbrückung nicht ohne weiteres möglich erscheine.

Er schlug daher vor, am kommenden Tage in einer Besprechung in engerem Kreise den Versuch zu machen, eine Verständigung herbeizuführen, die es dem Reichsbankpräsidenten möglich machen würde, an der Deutschen Delegation für den Haag als Hauptdelegierter teilzunehmen.

Dr. Schacht erklärte sich zu einer derartigen Besprechung bereit, setzte aber hinzu, daß er schon jetzt bemerken müsse, daß er bei den tiefgehenden grundsätzlichen Differenzen, die zwischen ihm und der Reichsregierung bestünden, kaum eine Möglichkeit einer Verständigung sehe, und daß er darum bitten müsse, von seiner Teilnahme an der Haager Konferenz abzusehen. Seine Mitwirkung im Haag werde nur zu Schwierigkeiten führen.

Der *Reichskanzler* schloß die Sitzung mit dem Bemerken, daß die Besprechung mit dem Reichsbankpräsidenten am kommenden Tage im Kreise der Reparationsminister fortgesetzt werden solle ²².

²¹ Siehe die abschließende Vereinbarung in RGBl. 1930 II, S. 123.

²² Siehe Dok. Nr. 404.

Zitierhinweis

Nr. 401 Ministerbesprechung vom 27. Dezember 1929, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 1316–1324 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D401>